ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO PLENO, CELEBRADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 10/2023/SESPLE, EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2023.

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Teruel, siendo las 10.02 horas, del día 17 de junio de 2023, se reunieron, en acto público, los siguientes Sres. Concejales Electos:

Emma Buj Sánchez

Juan Carlos Cruzado Punter

Ana Oliván Villobas

Carlos Méndez Muñoz

Julio Esteban Igual

Carmen Romero Górriz

Suso Artigot Martínez

Lucía Gargallo Royo

Eduardo Suárez San José

Luis Girón Funez

María Carmen Muñoz Calvo

Enrique Marín Martínez

Beatriz Redón Benedicto

Eduardo Barragán Villagrasa

Elena Paricio Damián

José Ignacio Ardid Lores

José Antonio Guillén Gracia

Lara Royo Gascón

Diego Piñeiro Monleón

Alejandro Nolasco Asensio

Elena Fernández Deveney

La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual, conservándose dicho documento digital en el sistema informático municipal, así como en la sede electrónica de la Corporación, quedando garantizada su integridad y autenticidad. El archivo de video del acta recoge el contenido íntegro de las intervenciones producidas durante la sesión y ha sido firmado electrónicamente por mí El Secretario General y por la Presidencia. El acceso a los debates e intervenciones puede realizarse desde el presente documento mediante los enlaces habilitados para tal fin en los diferentes puntos del orden del día de la sesión.

Acceso al Videoacta Minutaje: 00:00:01.

Los meritados han sido proclamados Concejales Electos por parte de la Junta Electoral de Zona de Teruel, según resulta del Acta de Proclamación, y ello como consecuencia del desarrollo de las elecciones locales celebradas el pasado día 28 de mayo, según convocatoria dispuesta en el Real Decreto 207/2023, de 3 de abril.

En concreto, mediante el citado documento, quedó acreditado lo siguiente:

- Partido Popular obtuvo 7.536 votos, correspondiéndole 11 Concejales.
- Teruel Existe– Coalición Existe obtuvo 3.673 votos, correspondiéndole 5 Concejales.
- Partido Socialista Obrero Español obtuvo 2.396 votos, correspondiéndole 3 Concejales.
- Vox obtuvo 1.918 votos, correspondiéndole 2 Concejales.

La finalidad de la presente sesión es proceder, previa la formación de la Mesa de Edad, a la constitución formal del Ayuntamiento de Teruel y a la elección de su Alcalde, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en adelante, ley 5/1985, y 37 y 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.

1. Constitución de la Mesa de Edad

Seguidamente, se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la ley 5/1985, que establece que se constituirá una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación.

Según datos que constan en el expediente instruido número 3.304/2023, el Concejal Electo de mayor edad es Julio Esteban Igual, nacido el día 27 de octubre de 1956, y la de menor edad, Lucía Gargallo Royo, nacida el día 11 de agosto de 1998.

Todos los asistentes muestran la conformidad con los citados datos y, en consecuencia, se constituye la Mesa de Edad, actuando como Presidente de esta sesión, Julio Esteban Igual, tal y como

establece el Acuerdo de la Junta Electoral Central de 29 de enero de 1997; como Vocal, Lucía Gargallo Royo, y como Secretario, quien suscribe, Ricardo Mongay Lancina, que lo es del Ayuntamiento de Teruel.

2. Constitución del Ayuntamiento

El artículo 19. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, señala que el gobierno y la administración municipal, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.

A continuación, se procede a dar lectura de lo dispuesto en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 195 de la ley 5/1985, cuya redacción es la siguiente:

> "1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones.
>
> 3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona.
>
> 4. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación, si concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes".

No consta en este Ayuntamiento la presentación, ante la Junta Electoral de Zona, de reclamación o recurso contra la proclamación de Concejales Electos.

Se ha comprobado que han sido presentadas las correspondientes credenciales de la totalidad de los Concejales Electos, así como su concordancia con la documentación remitida por la Junta Electoral de Zona, y que el número de Concejales Electos asistentes, es de 21, esto es, la totalidad de los miembros que integrarán el Ayuntamiento de Teruel.

Seguidamente, por mí, se da cuenta que los señores Concejales Electos han dado cumplimiento al deber establecido en el artículo 75.7 de la ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la presentación de la declaración de bienes patrimoniales, de causas de posible incompatibilidad, así como de actividades que les proporcionan o puedan proporcionar ingresos económicos. Asimismo, se presentaron copia de las liquidaciones fiscales exigidas por el citado precepto legal.

Se manifiesta por el Sr. Secretario que, según dispone el vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, cuando a lo largo del mandato se produzca cualquier tipo de variación de los datos contenidos en las citadas declaraciones, deberá comunicarse

ello a la Secretaría General, mediante escrito, en el plazo de 1 mes, desde que se hubiere producido aquélla.

Como requisito para tomar posesión de sus cargos, de conformidad con lo establecido en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, los señores Concejales proceden a prestar juramento o a prometer, con arreglo a la fórmula establecida por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, BOE nº 83/1979, de 6 de abril, haciéndolo, en primer lugar, los componentes de la Mesa de Edad, y luego, sucesivamente, atendiendo al orden alfabético correspondiente al primero de los apellidos, el resto de Sres. Concejales, quienes pronuncian en voz alta y ante todos los presentes, la fórmula elegida por cada uno de ellos, de conformidad con el siguiente detalle:

Esteban Igual, Julio hace uso de la fórmula: "Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

Gargallo Royo, Lucía, hace uso de la fórmula: "Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

Ardid Lores, José Ignacio, hace uso de la fórmula: "Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

Artigot Martínez, Suso, hace uso de la fórmula: "Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

Barragán Villagrasa, Eduardo, hace uso de la fórmula: "Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

Buj Sánchez, Emma, hace uso de la fórmula: "Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

Cruzado Punter, Juan Carlos, hace uso de la fórmula: "Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

Fernández Deveney, Elena, hace uso de la fórmula: “Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica”.

Girón Funez, Luis, hace uso de la fórmula: “Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica”.

Guillén Gracia, José Antonio, hace uso de la fórmula: “Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica”.

Marín Martínez, Enrique, hace uso de la fórmula: “Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica”.

Méndez Muñoz, Carlos, hace uso de la fórmula: “Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica”.

Muñoz Calvo, María del Carmen, hace uso de la fórmula: “Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica”.

Nolasco Asensio, Alejandro, hace uso de la fórmula: “Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica”.

Oliván Villobas, Ana, hace uso de la fórmula: “Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica”.

Paricio Damián, Elena, hace uso de la fórmula: “Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica”.

Piñeiro Monleón, Diego, hace uso de la fórmula: "Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

Redón Benedicto, Beatriz, hace uso de la fórmula: "Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

Romero Górriz, Carmen, hace uso de la fórmula: "Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

Royo Gascón, Lara, hace uso de la fórmula: "Prometo cumplir las obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Teruel y guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón como normas que regulan nuestra convivencia, mientras trabajo por abrir procesos constituyentes que devuelvan la soberanía a la gente."

Suárez Sanjosé, Eduardo, hace uso de la fórmula: "Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

A partir de este momento, los Concejales, conforme establece el artículo 104.1 de la ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, una vez tomada posesión de su cargo y hasta la terminación de su mandato, gozan de los honores, prerrogativas y derechos propios del mismo y están obligados al estricto cumplimiento de los deberes inherentes al cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel, proclamándose, en consecuencia, en este momento, constituido el Ayuntamiento de Teruel.

3. Elección de Alcalde

Acto seguido, se procede a la elección de Alcalde, a cuyo efecto se da lectura de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que señala que el Alcalde es elegido por los Concejales, en los términos que establece la legislación electoral general.

Así, el artículo 196 de la ley 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que manifiesta lo siguiente:

> "En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a).- Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.

b).- Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo.

c).- Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo".

Según acuerdo de la Junta Electoral Central de 17 de abril de 1979, por mayoría absoluta, a los efectos de la elección de Alcalde, ha de entenderse cualquier número de votos que exceda la mitad del número total de Concejales, debiendo tenerse en cuenta para el referido cómputo, el número total de Concejales integrantes de la Corporación, y no el número de Concejales asistentes.

Aplicado dicho criterio al Ayuntamiento de Teruel, la mayoría absoluta legal es de 11 votos, como mínimo.

Pueden optar a ser candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel, los Concejales que encabezan las correspondientes listas electorales, cuyo detalle, según los datos contenidos en el Acta de Proclamación, expedida por la Junta Electoral de Zona, es el siguiente:

- Partido Popular: María Emma Buj Sánchez
- Teruel Existe – Coalición Existe: Enrique Marín Martínez
- Partido Socialista Obrero Español: José Antonio Guillén Gracia, dado que quien encabezaba esta lista electoral, María Rosa López Juderías, renunció a la condición de Concejala electa del Ayuntamiento de Teruel.
- Vox: Alejandro Nolasco Asensio

Ninguno de los referidos formula renuncia a su proclamación como candidatos al cargo de Alcalde, en consecuencia, se proclaman candidatos al cargo de Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de Teruel, conforme a la manifestación de voluntad y consentimiento que se produce en este momento por parte de los interesados, los siguientes señores Concejales:

- Partido Popular: María Emma Buj Sánchez
- Teruel Existe– Coalición Existe: Enrique Marín Martínez
- Partido Socialista Obrero Español: José Antonio Guillén Gracia
- Vox: Alejandro Nolasco Asensio

Por parte del Sr. Secretario General se indica a los Concejales asistentes, que a cada uno de ellos se han entregado tantas papeletas como candidatos se presentan, cuatro, figurando escrito, en cada una de ellas, el nombre del candidato a la Alcaldía. Si alguno de los Concejales deseara abstenerse de votar, debería producirse esta circunstancia mediante una papeleta en blanco, la quinta, que también se ha facilitado. Las papeletas, a su vez, serán insertadas en el sobre correspondiente.

La votación será única y secreta, conforme disponen los artículos 5 y 86 de la ley 5/1985, de 19 de junio; 125.3 de la ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 102.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, preceptos de los que se deduce que la votación secreta podrá utilizarse para la elección o destitución de personas, desarrollándose esta conforme señala el artículo 101.3 del citado texto reglamentario, mediante la introducción del sobre, conteniendo la papeleta, por cada Concejal, en la urna preparada.

Tal y como se ha expuesto anteriormente, si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales, será proclamado electo; si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, será proclamado Alcalde electo el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares, sin que sea preciso acudir al sorteo, al no darse empate alguno en el número de votos populares entre listas electorales.

Los Concejales, previo llamamiento, depositan su voto en la urna preparada con dicha finalidad.

El orden de intervención seguido en la votación ha sido, en primer lugar, los componentes de la Mesa de Edad, y luego, sucesivamente, se ha atendido al orden alfabético referido al primer apellido de cada uno de los Concejales, tal y como anteriormente ha acontecido en la formulación del juramento o promesa para la adquisición del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel.

Terminada la votación, se efectúa el escrutinio, que arroja el siguiente resultado:

CANDIDATOS	**VOTOS**
- María Emma Buj Sánchez	11
- Enrique Vicente Marín Martínez	5
- José Antonio Guillén Gracia	3
- Alejandro Nolasco Asensio	2
- Votos emitidos:	21
- Votos válidos:	21
- Votos en blanco, equivalentes a la abstención:	0

- Votos nulos: 0

Visto el resultado del escrutinio y habiendo obtenido Dª Emma Buj Sánchez la mayoría absoluta del número legal de miembros que integran el Pleno del Ayuntamiento de Teruel, 11 votos, de conformidad con lo establecido en el artículo 196.b) de la ley 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, por parte de la Presidencia de la Mesa de Edad, a cargo de D. Julio Esteban Igual, se proclama Alcaldesa Electa a Dª. Emma Buj Sánchez, que encabeza la lista del Partido Popular en el Municipio de Teruel.

Dª Emma Buj Sánchez, encontrándose presente en la presente sesión, manifiesta que acepta el cargo para el que ha sido elegida, pasando a prestar juramento ante la Corporación y todos los asistentes, en los siguientes términos:

> "Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcaldesa del Ayuntamiento de Teruel con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica".

Seguidamente, por parte de la Presidencia de la Mesa de Edad, ejercida por D. Julio Esteban Igual, se le impone la insignia y banda, haciéndole entrega del bastón de mando, como símbolo de su autoridad, asumiendo, desde este mismo momento, Dª. Emma Buj Sánchez la Presidencia de esta sesión, así como los deberes y atribuciones que legalmente le corresponden como Alcalde, pasando a ocupar, acompañado del Secretario General, la Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Teruel.

En consecuencia, queda extinguida la Mesa de Edad, al haberse cumplido íntegramente la función que debía desarrollar.

A continuación la Sra. Alcaldesa impone a cada uno de los Concejales, la insignia y banda propios de su cargo.

Concluido el acto anterior, se inicia un turno de intervenciones por parte de los diferentes partidos políticos que han obtenido puestos de Concejal en el Ayuntamiento de Teruel, por orden inverso al número de votos obtenido. El contenido íntegro de las intervenciones aparece reflejado en el videoacta de la sesión.

Se incorpora a esta acta, como parte integrante de la misma, el archivo de video cuya integridad y autenticidad ha sido garantizada por mí mediante firma digital, y puede ser consultado por cualquiera en la siguiente dirección http://plenos.teruel.es/, así como en su correspondiente expediente administrativo en formato electrónico. El archivo de video del acta recoge el contenido íntegro de las intervenciones producidas durante la sesión y ha sido firmado electrónicamente por mí El Secretario y por la Presidencia, siendo sus datos de identificación los siguientes:

- Pleno extraordinario 17 de junio de 2023
- Fecha de grabación: 17 de junio de 2023

- Huella digital:

  e5d22faf63b3e34176f952f56fefdd55adaf35b36aa730e12b02bc47ffff90539c3be43df0ddaed1588f0c869193e80c071c87c79d360dca88b4e54da1aeb453

No teniendo otros asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa Presidenta, Dª Emma Buj Sánchez, levanta la sesión, siendo las 11.14 horas, extendiéndose la presente acta, que será transcrita en el libro de las del Pleno, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

La Alcaldesa
Emma Buj Sánchez
20/06/2023 12:48:23

El Secretario General
Ricardo Mongay Lancina
20/06/2023 - 11:44:31

Vº Bº